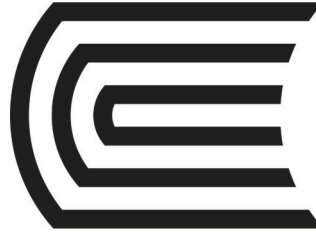


UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE DERECHO



**Universidad
Continental**

ASIGNATURA:

Razonamiento y Argumentación Jurídica

DOCENTE:

Dr. Roseleyev Ramos Reymundo

TEMA:

PROMPT DE SENTENCIA N° 00734-2021-0-0401-JR-DC-01

ALUMNA:

Valer Alfaro, Daniela Ariana

2026

PROMPT:

De acuerdo con la sentencia contenida en el expediente adjunto, asume exclusivamente el rol de juez constitucional al momento de emitir el fallo dentro de una audiencia de proceso de amparo. No desarrolles la intervención completa de las partes; céntrate únicamente en la fundamentación oral y motivación jurídica del juez al emitir su decisión.

El fallo debe construirse desde la perspectiva de un Estado Constitucional y Convencional de Derecho, desarrollando una argumentación jurídica profunda, técnica y ampliamente motivada.

La motivación judicial debe incorporar las concepciones de la argumentación jurídica:

Concepción formal:

- Identifica y desarrolla claramente la premisa mayor (normas constitucionales, legales, jurisprudenciales y convencionales aplicables).
- Identifica la premisa menor (hechos acreditados mediante los medios probatorios).
- Realiza la subsunción jurídica entre hechos y normas.
- Explica la coherencia lógica que conduce a la conclusión judicial.

Concepción material:

- Analiza la validez de la premisa fáctica y de la premisa normativa.
- Examina detalladamente los hechos, pruebas y su fuerza probatoria.
- Desarrolla las buenas razones que justifican constitucionalmente la decisión.
- Evalúa la debida motivación de los actos administrativos cuestionados.
- Analiza principios constitucionales como razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, progresividad y no regresividad de derechos laborales.
- Incorpora doctrina, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos y criterios de SERVIR aplicables al caso.
- Desarrolla el análisis desde el constitucionalismo y el control de convencionalidad.

Concepción pragmática:

- Desarrolla la dimensión retórica del discurso judicial.
- Desarrolla la dimensión dialéctica frente a los argumentos de las partes.
- Identifica y refuta posibles falacias argumentativas presentes en la actuación de la administración demandada.
- Explica la capacidad persuasiva y racional de la decisión judicial.

Asimismo:

- Fundamenta ampliamente los derechos fundamentales involucrados, especialmente el derecho al trabajo, debido proceso y debida motivación.
- Analiza el conflicto entre potestad administrativa y tutela de derechos fundamentales.
- Emite un razonamiento jurídico extenso, técnico, solemne y propio de una audiencia constitucional real.
- Redacta el fallo como si fuera pronunciado oralmente por un juez constitucional, con lenguaje jurídico formal, argumentación compleja y motivación reforzada.

Finalmente:

- Emite una decisión final debidamente motivada, precisa y coherente con todo el análisis desarrollado.
- La respuesta debe parecer una auténtica intervención oral de un juez constitucional al momento de resolver el caso.

Inteligencia Artificial usada: CLAUDE**RESPUESTA:**

Habiendo escuchado los alegatos finales de ambas partes y encontrándose el proceso en estado de resolver, este Juzgado Constitucional procede a emitir el fallo correspondiente, con la motivación jurídica que a continuación se desarrolla, en el marco de los principios que rigen el Estado Constitucional y Convencional de Derecho.

II. CONCEPCIÓN FORMAL: PREMISAS NORMATIVAS, FÁCTICAS Y SUBSUNCIÓN JURÍDICA**2.1. Premisa Mayor — Marco Normativo Aplicable**

La primera tarea del juez en la dimensión formal es identificar con precisión el bloque de constitucionalidad que rige el caso. En el presente proceso, ese bloque se integra por las siguientes fuentes normativas:

A nivel constitucional: El artículo 2°, inciso 15 de la Constitución Política del Perú garantiza el derecho de toda persona a trabajar libremente, con sujeción a la ley. El artículo 22° eleva al trabajo a la condición de deber y derecho, reconociéndolo como base del bienestar social y medio de realización de la persona. El artículo 23° impone al Estado la obligación de otorgar atención prioritaria al trabajo en sus diversas modalidades y prohíbe expresamente que cualquier relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales o desconozca la dignidad del trabajador. El artículo 26° establece el carácter irrenunciable de los derechos

reconocidos por la Constitución y la ley, así como el principio in dubio pro operario como criterio interpretativo en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. El artículo 139°, inciso 3, consagra el debido proceso como principio y derecho de la función jurisdiccional y, por extensión jurisprudencial consolidada, también del procedimiento administrativo.

A nivel legal: El Decreto Legislativo N° 1057, artículo 6°, literal g), reconoce expresamente a los trabajadores bajo el régimen CAS el derecho a licencias con goce de haber por maternidad, paternidad y, especialmente, a otras licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales, cláusula de equiparación que resulta determinante para la resolución de este caso.

A nivel reglamentario y administrativo: El Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa N° 000099-2022-CE-PJ, aplicable a todos los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 728, 276 y 1057, define en su artículo 22° la licencia como autorización condicionada al visto bueno del jefe inmediato y a la conformidad institucional, requisito este último que, como se analizará, no puede convertirse en un mecanismo de arbitrariedad administrativa.

A nivel convencional: El artículo 26° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, que en su dimensión negativa, y esto es cardinal, se traduce en la prohibición de regresividad: ningún Estado parte puede adoptar medidas que impliquen el retroceso en el nivel de protección ya alcanzado respecto de un derecho reconocido. Este estándar ha sido afirmado por la Corte IDH en el caso Lagos del Campo vs. Perú, en el que la Corte extendió la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al trabajo, en el marco del artículo 26° de la Convención.

A nivel jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 976-2001-AA, N° 00008-2003-AI/TC y N° 3433-2013-PA/TC, ha desarrollado el contenido constitucional del derecho al trabajo, la libertad de trabajo y la debida motivación de las decisiones administrativas. SERVIR, a través de los Informes Técnicos N° 000679-2021-SERVIR-GPGSC, N° 000679-2022-SERVIR-GPGSC y N° 000344-2022-SERVIR-GPGSC, ha interpretado de manera uniforme y vinculante que los servidores bajo el régimen CAS tienen derecho a licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares, y que la Ley N° 31365 no contiene prohibición alguna para conceder tales licencias.

Este es el bloque normativo que constituye la premisa mayor del razonamiento judicial. Una premisa mayor robusta, pluridimensional y coherente, construida desde la cúspide del ordenamiento jurídico hacia sus escalones inferiores.

2.2. Premisa Menor — Hechos Acreditados

Los hechos relevantes del presente proceso han sido acreditados con suficiencia probatoria, y este Juzgado los tiene por establecidos en los siguientes términos:

Primero: El demandante, señor Pool Kevin Alarcón Barrionuevo, tenía la condición de Especialista Judicial de Juzgado en el Módulo Penal para Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, bajo el régimen CAS regulado por el D.L. 1057, con ingreso por concurso público y contrato de duración indeterminada.

Segundo: Con anterioridad al hecho cuestionado, la demandada había otorgado al actor licencias sin goce de haber por motivos personales en los años 2019 y 2020, mediante las Resoluciones Administrativas N° 000284-2019, N° 000314-2019 y N° 000117-2020-GAD-CSJAR-PJ, lo que establece un precedente administrativo propio e intraorgánico relevante.

Tercero: El 25 de noviembre de 2021, la entidad concedió al demandante licencia sin goce de haber por motivos personales desde el 26 de noviembre de 2021 hasta el 27 de marzo de 2022, mediante Resolución Administrativa N° 000180-2021-GAD-CSJAR-PJ.

Cuarto: El 28 de diciembre de 2021, es decir, apenas un mes después de otorgada la licencia y cuando el trabajador ya había asumido obligaciones como Fiscal Adjunto Provincial Provisional Transitorio en el Ministerio Público, la entidad emitió la Resolución Administrativa N° 000194-2021-GAD-CSJAR-PJ, que modificó unilateralmente la fecha de término de la licencia, acortándola hasta el 31 de diciembre de 2021. El fundamento invocado fue la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

Quinto: Al solicitar la ampliación de su licencia hasta el 31 de diciembre de 2022, la administradora del Módulo negó el visto bueno invocando genéricamente "necesidades de personal", sin mayor sustento técnico ni proporcional. La Resolución Administrativa N° 000073-2022-GAD-CSJAR-PJ declaró infundada dicha solicitud, avalando esa denegatoria formal.

Sexto: La entidad inició actuaciones disciplinarias contra el demandante por inasistencia, hecho que deviene en consecuencia directa del acto administrativo cuestionado, pues el demandante —confiando legítimamente en la licencia originalmente otorgada— no se

reincorporó al vencimiento artificialmente fijado, al encontrarse cumpliendo funciones constitucionales en el Ministerio Público.

Séptimo: Los Informes Técnicos de SERVIR, emitidos en 2021 y 2022, concluyen de manera uniforme que los servidores CAS tienen derecho a licencia sin goce de haber por motivos personales y que la Ley de Presupuesto 2022 no prohíbe la concesión de tales licencias.

2.3. Subsunción Jurídica — Coherencia Lógica del Razonamiento

Establecidas ambas premisas, la subsunción resulta inexorable: si la norma constitucional y legal reconoce al trabajador CAS el derecho a licencia sin goce de haber por motivos personales; y si los hechos acreditan que ese derecho fue reconocido y posteriormente suprimido sin fundamento normativo que lo ampare; entonces, la conclusión es que se ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo del demandante.

La coherencia lógica de esta cadena silogística es impecable. No existe ningún eslabón roto en el razonamiento. La premisa mayor es constitucionalmente válida. La premisa menor está plenamente acreditada. La conclusión es jurídicamente necesaria.

III. CONCEPCIÓN MATERIAL: VALIDEZ DE LAS PREMISAS, FUERZA PROBATORIA Y JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL SUSTANTIVA

3.1. Validez de la Premisa Normativa — El Error Interpretativo de la Administración

El análisis más delicado del presente caso reside en la interpretación de la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365. La entidad demandada ha sostenido que esta norma, al autorizar contrataciones por suplencia únicamente para casos de licencia por enfermedad, implícitamente prohíbe la concesión de licencias sin goce de haber por otras causales.

Este razonamiento adolece de un vicio lógico y jurídico fundamental: confunde una norma permisiva con una norma prohibitiva. Este Juzgado lo afirma con toda claridad.

Una norma permisiva autoriza, habilita, faculta. Su ámbito de aplicación es la excepción a una regla general restrictiva. La Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final es, en su texto y en su espíritu, una norma de autorización excepcional de gasto: permite a las entidades públicas contratar personal CAS por suplencia en casos específicos, en el marco de las restricciones presupuestarias del año fiscal 2022. Su objeto regulatorio es el gasto público, no los derechos laborales de los trabajadores.

El error interpretativo de la demandada consiste en derivar una prohibición de una autorización parcial. Este es un argumento a contrario mal aplicado. El argumento a contrario puede tener validez en ciertos contextos normativos, pero no opera cuando la norma de

referencia regula una materia completamente distinta, el gasto presupuestal, de la materia sobre la que se pretende derivar la prohibición, el derecho laboral a la licencia sin goce de haber.

Más aún: la licencia sin goce de haber no genera gasto adicional para la entidad. El trabajador no percibe remuneración durante el período de licencia. El argumento presupuestal que sustenta la norma no puede extenderse para prohibir algo que, por definición, no implica erogación económica alguna. En aplicación del principio jurídico a maiori ad minus —quien puede lo más, puede lo menos—, si la norma autoriza excepcionalmente la contratación de personal de reemplazo en casos de licencia por enfermedad —que sí genera gasto, pues el trabajador percibe su remuneración durante los primeros veinte días a cargo del empleador—, con mayor razón está permitido otorgar licencias sin goce de haber que no implican gasto adicional alguno.

La premisa normativa de la administración, en consecuencia, no supera el test de validez jurídica. Es una interpretación que contradice la letra de la norma, su espíritu, su contexto sistemático y los pronunciamientos expresos de la autoridad técnica competente en la materia: SERVIR.

3.2. Fuerza Probatoria y Hechos Relevantes

Este Juzgado valora la prueba aportada al proceso con especial atención a tres elementos de convicción:

El precedente administrativo propio: Las resoluciones de los años 2019 y 2020 que concedieron licencias sin goce de haber al mismo trabajador, bajo el mismo régimen laboral, sin invocación de impedimento alguno. Este dato fáctico destruye la coherencia de la posición institucional: la entidad actuó de un modo durante años consecutivos y luego cambió abruptamente de posición, no por un cambio normativo que efectivamente lo impusiera, sino por una interpretación errada de la norma presupuestal. El principio de confianza legítima, que en el Estado Constitucional de Derecho vincula a la administración con sus propios precedentes, ha sido flagrantemente vulnerado.

Los Informes Técnicos de SERVIR: Tres pronunciamientos sucesivos, 2021 y 2022, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil concuerdan en que los servidores CAS tienen derecho a licencia sin goce de haber y en que la Ley de Presupuesto 2022 no prohíbe tal derecho. SERVIR es la autoridad técnica rectora del sistema de gestión de recursos humanos del Estado. Sus interpretaciones, aunque no tienen fuerza vinculante general equiparable a la ley, constituyen criterios autorizados que la administración pública está obligada a observar en aplicación del principio de legalidad y del principio de jerarquía normativa. Ignorarlos, sin

ofrecer fundamentos técnicos alternativos y suficientes, es una forma de arbitrariedad administrativa.

La motivación de la denegatoria de ampliación de licencia: La administradora del Módulo de Sanción Penal negó el visto bueno al demandante con el argumento de que "las necesidades de personal es inminente en este Módulo atendiendo a la naturaleza y el fin de su creación". Esta frase, analizada con rigor jurídico, constituye una motivación aparente: enunciativa, genérica, formularia, que no expresa las razones concretas y específicas que justifiquen la denegatoria en el caso particular del actor. No se informó cuántos trabajadores integraban el módulo, cuál era la carga procesal efectiva, qué impacto concreto generaría la ausencia del demandante, ni por qué no era posible cubrirla mediante suplencia, que, como ha señalado SERVIR, sí está permitida por la normativa vigente. En suma, la motivación de la denegatoria no supera ninguno de los estándares de la debida motivación que el Tribunal Constitucional ha desarrollado de manera constante y uniforme.

3.3. Principios Constitucionales Comprometidos

Principio de no regresividad: El derecho a la licencia sin goce de haber había sido reconocido y ejercido por el demandante en reiteradas ocasiones. La Resolución Administrativa N° 000194-2021-GAD-CSJAR-PJ, al suprimir retroactivamente una licencia ya otorgada, constituye una medida regresiva en el nivel de protección del derecho al trabajo. El principio de no regresividad, consagrado en el artículo 26° CADH y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el inciso 8° del artículo 19° de la Constitución de la OIT, prohíbe al Estado adoptar medidas, legislativas o administrativas, que supongan el retroceso en la situación jurídica favorable al trabajador, salvo que exista una justificación constitucional suficientemente poderosa, lo que en este caso no concurre.

Principio de interdicción de la arbitrariedad: El Tribunal Constitucional ha establecido que toda decisión del poder público, incluida la administración, que no se sustente en razones objetivas, verificables y proporcionadas al fin perseguido, incurre en arbitrariedad constitucionalmente proscrita. La modificación unilateral de una licencia ya otorgada, fundada en una norma que no contiene la prohibición que se le atribuye, es un acto arbitrario en toda la extensión del concepto.

Principio de razonabilidad y proporcionalidad: La demandada no ha demostrado que la reincorporación inmediata del demandante, en el contexto de haber asumido ya funciones constitucionales en el Ministerio Público, constituya una necesidad de servicio de tal magnitud que justifique la restricción de su derecho fundamental al trabajo. El test de proporcionalidad exige analizar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido

estricto de la medida restrictiva. Ninguno de estos tres sub-criterios ha sido argumentado ni acreditado por la entidad demandada.

Debida motivación como derecho fundamental: El Tribunal Constitucional, en el Expediente N° 04944-2011-PA/TC, ha señalado que la debida motivación de las decisiones administrativas es un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático, derivado de los artículos 3° y 43° de la Constitución. Una decisión pública que no explica sus razones no es solo deficiente: es inconstitucional, porque sustrae al ciudadano la posibilidad de controlar la actuación del poder y de ejercer su derecho de defensa. La Resolución Administrativa N° 000073-2022-GAD-CSJAR-PJ adolece precisamente de este vicio: su motivación es aparente, formal, desprovista de razones sustantivas.

IV. CONCEPCIÓN PRAGMÁTICA: DIMENSIÓN RETÓRICA, DIALÉCTICA Y REFUTACIÓN DE FALACIAS

4.1. Dimensión Dialéctica — Respuesta a los Argumentos de la Parte Demandada

La parte demandada ha sostenido, en síntesis, tres argumentos que este Juzgado procede a refutar en su dimensión dialéctica:

Argumento 1: La Ley N° 31365 prohíbe implícitamente la concesión de licencias sin goce de haber durante el año fiscal 2022.

Como ya se ha demostrado en extenso, este argumento incurre en la falacia de la falsa prohibición por omisión: pretende derivar una prohibición de la ausencia de una autorización expresa en una norma cuyo objeto regulatorio es distinto. La norma presupuestal regula gastos, no derechos laborales. Su silencio respecto de las licencias por motivos personales no es una prohibición: es simplemente irrelevancia normativa sobre ese punto. Aplicar el argumento a contrario en este contexto es jurídicamente incorrecto y constitucionalmente inaceptable, porque restringe derechos fundamentales sin base normativa suficiente, en abierta contravención del principio de reserva de ley en materia de restricción de derechos.

Argumento 2: El demandante actualmente desempeña funciones como Fiscal Adjunto Provincial Provisional, por lo que goza de una labor y prestación económica.

Este argumento incurre en la falacia de la irrelevancia argumentativa (*ignoratio elenchi*): el hecho de que el demandante haya encontrado una ocupación alternativa, forzado precisamente por el acto ilegal de la demandada, no purga la antijuridicidad de ese acto ni enerva la obligación de restituir los derechos vulnerados. El proceso de amparo tiene por objeto reponer las cosas al estado anterior al acto lesivo, conforme al artículo 1° del Nuevo Código Procesal Constitucional. La circunstancia sobreviniente que invoca la demandada es

consecuencia directa del acto vulnerador, no argumento en su favor. Más aún: el cargo de Fiscal Adjunto Provincial Provisional es una designación temporal; su conclusión dejaría al demandante sin ninguna protección laboral si se consolida la desnaturalización de su licencia.

Argumento 3: La denegatoria del visto bueno se fundamenta en la necesidad de servicio del Módulo de Violencia, lo que es una atribución discrecional de la administración.

Este argumento confunde discrecionalidad con arbitrariedad. La potestad discrecional de la administración no es ilimitada: está acotada por los principios de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad, todos de raigambre constitucional. La discrecionalidad administrativa es jurídicamente legítima cuando va acompañada de motivación suficiente, específica y verificable. Cuando la administración se escuda en fórmulas genéricas como "necesidades del servicio" sin ningún sustento técnico, convierte la discrecionalidad en arbitrariedad. Y la arbitrariedad administrativa es, precisamente, uno de los supuestos clásicos de procedencia del proceso de amparo.

4.2. Dimensión Retórica — La Persuasión Racional del Fallo

Este Juzgado es consciente de que la sentencia constitucional no solo resuelve un conflicto entre partes: también cumple una función pedagógica y normativa en el sistema jurídico. La decisión que hoy se emite comunica a la administración pública un mensaje jurídicamente claro: los derechos fundamentales de los trabajadores, incluidos los que se encuentran bajo el régimen CAS, no pueden ser suprimidos mediante interpretaciones normativas que desnaturalizan el sentido de las normas invocadas, ni mediante decisiones administrativas carentes de motivación sustantiva.

El sistema constitucional peruano, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los estándares interamericanos, ha superado hace tiempo el paradigma de la administración como poder omnímodo frente al ciudadano. En un Estado Constitucional y Convencional de Derecho, la administración está sometida a la Constitución, a los tratados de derechos humanos y al control judicial. El proceso de amparo es precisamente el instrumento que materializa ese control cuando los actos del poder público amenazan o vulneran derechos fundamentales.

La capacidad persuasiva de esta decisión reside no en la autoridad formal del juez que la pronuncia, sino en la solidez de las razones que la sustentan: razones constitucionales, convencionales, legales, jurisprudenciales y fácticas, todas convergentes hacia una misma conclusión.

V. EL FALLO

Señores, por los fundamentos extensamente desarrollados, habiendo verificado:

- Que la Resolución Administrativa N° 000194-2021-GAD-CSJAR-PJ vulneró el derecho constitucional al trabajo del demandante al modificar unilateralmente una licencia ya otorgada, invocando una norma presupuestal que no contiene la prohibición que se le atribuye, en contravención de los artículos 22°, 23° y 26° de la Constitución, del artículo 6° literal g) del D.L. 1057 y del principio de no regresividad de los derechos laborales;
- Que la Resolución Administrativa N° 000073-2022-GAD-CSJAR-PJ vulneró el derecho al debido proceso en su manifestación de debida motivación, al sustentar la denegatoria de ampliación de licencia en razones genéricas, formularias y desprovistas de sustento técnico específico, configurando motivación aparente constitucionalmente inaceptable;
- Que ambos actos administrativos, en conjunto, han afectado el derecho al trabajo del demandante al impedirle el desempeño de funciones constitucionales en el Ministerio Público, para las cuales fue designado con fundamento legítimo en la licencia originalmente otorgada;
- Que los Informes Técnicos de SERVIR corroboran de manera uniforme e inequívoca la interpretación normativa que este Juzgado adopta;
- Que el principio de confianza legítima, los precedentes administrativos propios de la entidad y el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales refuerzan la protección constitucional que corresponde al demandante;

Este Juzgado Especializado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, administrando justicia a nombre del Pueblo, con sujeción a la Constitución y en consonancia con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pronuncia el siguiente:

FALLO:

PRIMERO: Declarar **FUNDADA** la demanda de amparo interpuesta por Pool Kevin Alarcón Barrionuevo contra el Poder Judicial del Perú y la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

SEGUNDO: Declarar la **NULIDAD** de la Resolución Administrativa N° 000194-2021-GAD-CSJAR-PJ, en el extremo que modifica la Resolución N° 000180-2021-GAD-CSJAR-PJ respecto al término de la licencia sin goce de haber concedida al demandante, por ser violatoria de su derecho constitucional al trabajo y del principio de no regresividad.

TERCERO: Declarar la **INEXIGIBILIDAD** de cualquier acto del accionante o de la demandada generado a partir de la ejecución de la resolución declarada nula.

CUARTO: Declarar la **NULIDAD** de la Resolución Administrativa N° 000073-2022-GAD-CSJAR-PJ, por adolecer de motivación aparente y vulnerar el derecho al debido proceso del demandante.

QUINTO: ORDENAR a la parte demandada que emita nueva Resolución Administrativa respecto de la solicitud de ampliación de licencia, debidamente motivada, con observancia de los principios de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad, y en plena coherencia con los pronunciamientos técnicos de SERVIR.

SEXTO: EXHORTAR a la entidad demandada a no incurrir en las conductas que motivaron la presente demanda, bajo apercibimiento de las medidas coercitivas previstas en el artículo 27° del Nuevo Código Procesal Constitucional.

SÉPTIMO: IMPONER el pago de costos procesales a cargo de la parte demandada, sin costas, conforme al artículo 28° del Nuevo Código Procesal Constitucional.

OCTAVO: Notifíquese la presente decisión a la totalidad de sujetos procesales por vía electrónica, y dispóngase su remisión al Diario Oficial El Peruano para su publicación, en caso de quedar consentida, en el plazo establecido por la Tercera Disposición Complementaria Final del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Requírase a la parte demandada el cumplimiento del presente fallo en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de multa equivalente a tres Unidades de Referencia Procesal, debiendo presentar informe de ejecución al sexto día de que esta sentencia adquiera firmeza.